

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 800/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด

ขอนแก่น (อำเภอพล

โจทก์

นายสายัณห์ หรือสายันห์ หรือพรชัย

หรือแดง เกิดอยู่

จำเลย

นายสายัณห์ เกิดอยู่ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 23

ป.วิ.พ. มาตรา 15, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ศาลชั้นต้น
สั่งคำร้องว่าจำเลยเคยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลอนุญาต แต่
จำเลยมิได้ยื่นฎีกาต่อมาจึงได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอีก แต่ศาลไม่อนุญาตตาม
คำร้อง ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยอันจะเป็นเหตุที่จำเลยจะขอขยายระยะเวลาในการ
ยื่นฎีกาได้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องและสั่งฎีกาว่า ศาลไม่อนุญาตให้ขยายระยะ
เวลาในการยื่นฎีกาแก่จำเลย จำเลยยื่นฎีกาเกินกำหนด จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า เหตุที่จำเลยไม่สามารถยื่นฎีกาได้ทันกำหนดนั้น มิใช่ความ
ประมาทเลินเล่อหรือละเลยเพิกเฉยของจำเลยแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยและความ
บกพร่องของศาลชั้นต้นที่ไม่มีหมายนัดแจ้งให้ทนายจำเลยทราบวันนัดฟังคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์เนื่องจากจำเลยเป็นคนยากจนไม่สามารถหาทนายความคนใหม่ได้จึงต้อง
อาศัยทนายความที่ศาลได้ขอแรงแต่งตั้งให้เท่านั้นประกอบกับตลอดระยะเวลาที่

จำเลยถูกคุมขังก็ไม่มีญาติพี่น้องหรือภรรยามาเยี่ยมเลยจึงไม่สามารถติดต่อกับ ทนายความเพื่อทำฎีกายื่นให้พ้นกำหนดได้ คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอขยาย ระยะเวลาฎีกาและไม่รับฎีกาจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเป็นการดัดสิทธิขั้นพื้นฐานและ จำกัดสิทธิของจำเลยในการต่อสู้คดี เพื่อเปิดโอกาสให้แก่จำเลยสักครั้ง โปรดมีคำสั่ง อนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกาและรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80,91 ให้จำคุกกระหนงละ 12 ปี รวมจำคุก 24 ปี ข้อหาอื่น นอกจากนี้อื่นให้ยก

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาและให้ยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 82,81 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 85)

คำสั่ง

จำเลยมิได้ยื่นฎีกาภายในกำหนดตามที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลา ยื่นฎีกาโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัย จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้จำเลยขอขยายระยะ เวลายื่นฎีกาต่อไปอีกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาและยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว ยก คำร้อง

จำเลยมิได้ยื่นฎีกาภายในกำหนดตามที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลา
ยื่นฎีกาโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัย จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้จำเลยขอขยายระยะ
เวลายื่นฎีกาต่อไปอีกศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาและยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว ยก
คำร้อง

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>